

律师业务档案卷宗（诉讼类）

案件类别	民事	合同号	[2021]粤至高民字第 029-007 号
承办律师	招伟松、曾进朗		
委 托 人	广发银行股份有限公司佛山分行		
当 事 人	广发银行股份有限公司佛山分行		
对方当事人	李大伟、高玲		
案 由	金融借款合同纠纷		
收案日期	2021 年 3 月 26 日	结案日期	年 月 日
审理法院	佛山市禅城区人民法院	审 级	一审
法院收案号	(2021)粤 0604 民初 15031 号、(2021)粤 0604 执保 1875 号		
审 (办) 结 果	双方达成调解协议，被告李大伟、高玲确认尚欠贷款本金 371367.11 元及利息 902.27 元，并同意按原合同约定继续履行还款义务。如违约，原告有权申请强制执行并对抵押房产享有优先受偿权，调解结案。		
归档日期	年 月 日		
立 卷 人	曾进朗	卷内页数	页
档 案 号		保存年限	
备 注			

广东至高律师事务所制

民 事 案 卷 目 录



序号	名 称	页 码
1	立案审批表	
2	发票回执等收费凭证	
3	委托代理合同	
4	授权委托书	
5	起诉状、上诉状或答辩状	
6	阅卷笔录、会见当事人谈话笔录	
7	证据材料	
8	诉讼保全申请书、证据保全申请书、先行给付申请书和案件相关的法院裁判文书	
9	承办律师代理意见	
10	集体讨论记录	
11	代理词或辩护词	
12	出庭通知书	
13	庭审笔录	
14	裁定书、判决书、调解书	
15	执行申请书、执行相关法院文书	
16	委托人须知、质量监督卡	
17	律师所送达材料清单	
18	结案报告	

备注：1、结案报告中请说明案件的基本事实，办理案件所进行的工作及案件办理的结果。
2、请承办人按上述顺序整理好案卷材料的同时将办理案件的结案报告，起诉状或答

立案审批表

案件类别	民事	合同号	[2021]粤至高民字第 029-007 号	
委 托 人	广发银行股份有限公司佛山分行		当事人	广发银行股份有限公司佛山分行
委托人电话	0757-83039475		传 真	
收费标准	风险代理，按执行收回现金达账金额的 2.5%计付代理费	地 址	佛山市禅城区季华五路广发大厦	
对方当事人	李大伟、高玲			
案情简介： 李大伟、高玲的贷款逾期，委托人委托我所代理起诉，起诉标的 374141.01 元。				
承办律师意见： 同意承办。				
主任审批意见：				
立案日期：2021 年 3 月 26 日				
备 注：				

李铁伟

FSFH202106040005 1

委托代理合同（适用风险代理）

编号：L2021040

合同各方：

委托方（甲方）：广发银行股份有限公司佛山分行

住所地：佛山市禅城区季华五路广发大厦 邮编：528000.

法定代表人/负责人：范文宁 职务：行长.

电话： 传真：

受托方（乙方）：广东至高律师事务所.

住所地：佛山市禅城区岭南大道北 100 号岭南大厦 16 层

邮编：528000.

法定代表人/负责人：吴兴印 职务： .

律师事务所执业许可证号码：24406200310180949.

电话：0757-83283000 传真：0757-83283189

合同签订地： 佛山市禅城区 .

甲方因案情的需要，决定聘请乙方作为甲方的代理人。为明确双方的权利、义务、责任，在自愿、平等、互利、诚实信用的基础上，经合同双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条 委托事项

鉴于甲方与 李大伟、高玲 一案的案情需要，甲方决定委托乙方作为该案代理人，提供法律服务，维护甲方的合法权益，取得本合同约定的代理效果。

第二条 代理律师

乙方接受甲方的委托，指派招伟松律师（律师执业证号：14406201410064802）、曾进朗律师（律师执业证号：14406201710011504）具体承办本案的代理工作，如果乙方上列指派的律师因故不能履行代理职责或因案情进展的实际需要调整代理承办律师，乙方在征得甲方书面同意后方可另行指派其他律师替代。

第三条 代理权限

甲方委托乙方提供本合同项下法律服务的代理权限为一般授权，甲方根据案情的进展需要向乙方出具《授权委托书》。

第四条 律师代理的方式、费用、支付条件和方式

一、本合同代理方式为风险代理。

二、律师代理费用、支付时间和支付方式为：

（一）甲方按下列第 4 点向乙方计付律师代理费用（若收回外币，按款项达账日的外汇管理机构规定的利率折合成人民币计算律师代理费）：

1、甲方前期不支付任何律师代理费用，按执行收回现金达账金额的 / % 向乙方计付代理费。如果乙方协助收回的是实物，根据抵债金额按上述标准不超过 40% 支付代理费，甲方不支付剩余代理费。

2、甲方前期不支付任何律师代理费用，法院终审判决甲方胜诉，终审判决生效后的 / 个工作日内，按胜诉金额的 / % 向乙方计付代理费；

3、甲方前期不支付任何律师代理费用，法院终审判决甲方胜诉，终审判决生效后的 / 个工作日内，按挽回损失金额的 / % 向乙方计付代理费；

4、其他付款条件：

- (1) 无基础费用。
- (2) 后续收回现金的，甲方按现金达账金额的 2.5% 计付代理费。
- (3) 调解、和解的案件，原则上要求被告承担代理费；代理费由被告支付的，甲方不再支付；若被告不承担代理费，按自和解、调解之日起一年内现金达账金额的 1% 计付代理费，后续不再支付。
- (4) 通过债权转让收回现金的，转让协议中约定受让人需承接委托代理合同的，不计付代理费；如受让人不承接委托代理合同的，按现金达账金额的 1% 计付代理费。
- (5) 以物抵债的，我行在收到法院《以物抵债裁定书》后十日内，按法院裁定抵债金额的 1.6%（非抵/质押物）支付代理费。
- (6) 通过我行新增贷款、重组授信收回债权的，不支付代理费。通过上述清收方式以外的途径收回债权的，代理费计付方式由双方另行协商；
- (7) 自立案之日起两年内收回的，按甲方应付代理费的 100% 支付；自立案之日起三年内收回的，按甲方应付代理费的 90% 支付；自立案之日起三年以上收回的，按甲方应付代理费的 80% 支付；
- (8) 代理费总额最高不超过（含）诉讼标的的 10%，且不超过（含）人民币 10 万元。

(二) 律师代理费支付时间的约定：甲，乙双方书面确定应付律师代理费金额后，甲方在收到乙方出具律师代理费正式发票后 10 个 工作日内支付律师代理费。

(三) 律师代理费按下列第 2 点方式支付：

- 1、现金支票；
- 2、转账至乙方开户银行：广发银行佛山湖景支行
开户名：广东至高律师事务所
账号：104006516010004867

三、如所代理案件在审理或执行过程中以和解结案的，则根据不同阶段的和解按照下列约定支付代理费：

1、所代理的案件在一审诉讼中和解并履行完毕的，则甲方按上述约定代理费的____/____%支付代理费。

2、所代理的案件在二审诉讼中和解并履行完毕的，则甲方按上述约定代理费的____/____%支付代理费。

3、所代理的案件已判决生效在执行过程中和解并履行完毕的，则甲方按上述约定代理费的____/____%支付代理费。

4、所代理的案件在代理过程中，甲方转让该案件的债权的，乙方代理费的支付方式为：

(1) 甲方不支付任何代理费用。

(2) 甲方按上述约定代理费的____/____%支付代理费。

该约定本条第二部分第（一）点约定内容冲突的，则以该约定为准。

四、在代理期限内，如通过甲方转让债权的方式（含单户转让或批量转让的情形）收回债权的，资产管理公司及/或债权受让方承接委托代理合同的，不计付律师费且本委托代理合同终止；如资产管理公司及/或债权受让方不同意承接委托代理合同的，或者乙方选择与甲方终止委托代理合同的，则按下列标准另行计付律师费：

①如一审阶段通过债权转让方式收回债权的，计付律师费不超过____/____万元，同时委托代理合同终止。

②如二审阶段通过债权转让方式收回债权的，计付律师费不超过____/____万元，同时委托代理合同终止。

③如执行阶段通过债权转让方式收回债权的，计付律师费不超过____/____万元，同时委托代理合同终止。

五、甲方在本合同项下支付的全部款项（包括但不限于律师代理费、违约金、赔偿金、相关费用及其他附加款项等）为含增值税金额，甲方不再另行向乙方支付增值税及相关附加税费。甲方在本合同项下支付的全部款项适用增值税税率为6%。

甲乙双方同意就增值税发票开具约定如下，此为选择性条款，若适用在□ 打√ 不适用在□ 打×：

√. 乙方提供增值税专用发票

1. 乙方承诺从合法途径（包括自行开具及申请由主管税务机关代开）向甲

方提供形式和内容均为真实、准确、合规以及完整的增值税专用发票。

2. 增值税专用发票开具时间：☒在甲方（每次）付款前 10 个工作日内；☐在甲方（每次）付款后 个工作日内。

乙方同意，如乙方不提供或提供不符合上述要求的增值税专用发票，甲方有权延迟支付款项（如有）直至取得合乎上述要求的增值税抵扣凭证并不承担任何违约责任，且乙方仍需按协议约定履行各项义务。

3. 乙方承诺在开具增值税专用发票后 10 个工作日之内送达至甲方。如增值税专用发票在传递至甲方之前，发生丢失、毁损等情况，乙方需及时向甲方提供《丢失增值税专用发票已报税证明单》和加盖公章的专用发票记账联复印件。同时，甲方保留向乙方追究相关损失的权利。

4、如因乙方提供的增值税专用发票不合规或不及时导致甲方无法抵扣该协议所涉增值税进项税额，乙方承诺为甲方重新提供增值税抵扣凭证且自行承担相应费用，如实在无法开具或仍然不能抵扣进项，乙方承诺向甲方支付等价于该协议下增值税税额的违约金。

5、乙方违反国家法律、法规以及政策等相关规定向甲方提供增值税专用发票，乙方自行承担相应法律责任。如果由于乙方违反国家法律、法规以及政策等相关规定造成甲方的经济损失，甲方保留向乙方追究相关损失的权利。

×. 乙方不能提供增值税专用发票

1. 乙方承诺从合法途径（包括自行开具及申请由主管税务机关代开）向甲方提供形式和内容均为真实、准确、合规以及完整的增值税普通发票。

2. 增值税普通发票开具时间：☐在甲方（每次）付款前 个工作日内；☐在甲方（每次）付款后 个工作日内。

如果乙方迟延提供发票的，甲方有权相应延迟支付款项（如有）。

3、如乙方提供的增值税普通发票不符合上述要求或未按照甲方提供的信息开具，乙方承诺为甲方重新提供增值税普通发票且自行承担额外产生的各种费用。同时，甲方保留向乙方追究相关损失的权利。

第五条 甲方的权利与义务

一、甲方应客观、详尽地向乙方代理律师陈述案件事实，如实提供与本案有关的证据材料；

二、甲方应按本合同约定及时支付律师代理费用；

- 三、甲方应对乙方代理律师代理法律事务给予必要协助;
- 四、有权随时检查、监督代理律师代理业务的办理进度、办案质量;
- 五、有权向乙方了解有关本案的调查材料、代理意见,有权要求乙方提供与案件有关的材料;
- 六、有权随时向乙方发出指令。

第六条 乙方的权利与义务

- 一、有权根据本合同约定代理范围和权限,对本案进行代理工作;
- 二、有权根据本合同约定支付条件和期限向甲方收取律师代理费;
- 三、有权要求甲方提供与所代理案件相关的材料,及时向甲方了解有关案件情况;
- 四、乙方应按下列第 (一)、(二)、(三)、(四) 项规定认真履行义务:
 - (一) 乙方的一般义务:
 - 1、乙方应遵守《律师法》、《律师和律师事务所违法行为处罚办法》及《律师职业道德和执业纪律规范》等有关规定,依法履行代理职责,并根据有关法律法规维护甲方的合法权益和经济利益;
 - 2、乙方接受委托后,受指派的律师不得拒绝提供本合同项下的法律服务;
 - 3、向甲方提供相应的法律咨询服务;
 - 4、除甲方有一定明确方向的建议需求外,乙方应就受托事务有关的所有法律问题及直接与受托事务执行相关的业务问题向甲方进行全面的及尽可能详尽的告知。乙方应就达成诉讼、执行目标的各个适当步骤予以建议,就可预见及可避免的不利情况予以防止。
 - (二) 诉讼代理中的义务:
 - 1、乙方正式接受诉讼代理委托前,应向甲方出具诉前书面《法律意见书》,对案件事实、法律关系、法律适用、案件执行进行分析、预测,选择最为合适的法律手段,制定诉讼方案;
 - 2、乙方应在接受甲方委托后,立即开展调查、收集证据,了解债务人可供执行财产情况,及时选择适当的法律手段进行清收;
 - 3、乙方应根据案件需要,向甲方建议、并在征得甲方同意后,代理财产的诉前、诉讼保全申请手续、证据保全手续;

4、甲方提起诉讼后，乙方应及时查阅案卷，准备代理意见参加庭审，并就诉讼过程中需要补充的证据材料进行调查，切实做好诉讼代理工作；

5、乙方应及时向甲方书面汇报庭审情况，并就案件判决结果提出是否上诉的建议和依据；

6、对法院已生效裁决，符合法定条件，有必要申诉、提起再审的，代理律师应向甲方提出书面建议并根据授权办理有关手续；

7、除甲方另有明确的需求外，乙方应就受托事务有关的所有法律问题及直接与受托事务执行相关的业务问题向甲方进行全面的及尽可能详尽的告知。乙方应就达成诉讼目标的各个适当步骤予以建议，就可预见及可避免的不利情况予以防止。

（三）执行代理中的义务：

1、乙方应在法院判决书/裁定书生效之日起30日内向甲方提出是否申请强制执行的建议；

2、乙方应跟踪、及时掌握被执行人的资产、到期债权、知识产权、投资收益等各项可供执行的财产状况，积极向法院提供执行线索；

3、乙方应积极配合法院执行工作，尽快使债务人财产变现，实现委托人债权。

（四）报告义务：

1、乙方应建立工作计划制度、工作档案制度、业务联系制度、结案报告制度，及时向甲方报告办案进度、办案总结；

2、对典型案件、重大疑难案件特别是败诉案件，乙方应向甲方法律事务部门提交案件总结报告，报告应包括案件事实、法律分析、甲方经营管理中存在的问题及经验教训与改进建议。

第七条 保密责任

一、甲、乙双方对代理过程中知悉的对方商业秘密互负保密义务。

二、乙方代理律师和乙方其他工作人员未经甲方书面许可不得向第三方和无关人员透露甲方保密信息（“甲方保密信息”指甲方所提供的资料和信息，包括但不限于乙方通过口头（包括声音传播）、书面文件（含正本、副本、复制品、复印件和翻译件）以及电话、传真、会议、电子邮件等方式获得的信息资料及有

关图纸、谈话记录、录音等)。

三、乙方的保密义务自本合同签订之日起开始,乙方在本合同项下的保密义务不因本合同终止而失效,即为无期限保密(甲方向乙方支付的代理费已包括了乙方无期限保密的对价)。

四、乙方应负责保障甲方委托案件中甲方保密信息的安全,在案件结案后五天内,乙方必须将该案的甲方保密信息的电子文档及纸质文档全部归还甲方,禁止任何形式的截留、复制或挪作他用。

五、甲、乙双方根据实际需要,可以另行签署《保密协议》,并作为本合同的附件。

第八条 违约责任

一、甲方违约责任:

(一)甲方应根据约定按时支付律师代理费,无正当理由不付费的,乙方有权中止代理,并以书面形式通知甲方。

(二)甲方不按本合同约定,向乙方如实提供与本案有关的证据材料,使乙方无法开展代理工作,乙方有权以书面形式通知甲方中止代理,但乙方已收取的律师代理费应返还甲方。

二、乙方违约责任:

(一)乙方在代理过程中,因故意或重大过失有以下行为之一的,应向甲方承担违约责任,即向甲方支付相当于该案件总标的1%的违约金;违约金不足以赔偿甲方因此造成的经济损失的,还应向甲方承担赔偿责任:

- 1、对承办的案件不负责任,不做必要的调查了解,因而给甲方造成损失的;
- 2、无正当理由不出庭参加诉讼,因而给甲方造成损失的;
- 3、遗失案件具有决定性作用的原始证据,使甲方不能对自己的主张举证,因而给甲方造成损失的;
- 4、由于代理律师的故意或重大过失,致使超过诉讼时效和法定期限起诉、上诉或对外索赔,使甲方丧失诉讼权利和索赔权利,因而给甲方造成损失的;
- 5、代理律师在代理案件过程中实施不利于甲方的法律行为,如泄漏甲方商业秘密及其他重要机密,与他人恶意串通谋取争议权益,因而给甲方造成损失的;

- 6、私自收案、收费的；
- 7、无正当理由不遵守出庭时间，延误提供法律文书期限及其他相关程序规定的；
- 8、适用法律、法规发生重大偏差、错误、造成损失的；
- 9、擅自转给他人代理，造成损失的；
- 10、代理同一案件中的双方当事人；
- 11、在同一案件中，同时为甲方及与甲方有利益冲突的第三人代理、辩护的；
- 12、在两个或者两个以上有利害关系的案件中，分别为甲方以及甲方有利益冲突的当事人代理、辩护的；
- 13、为争揽业务，向甲方作虚假承诺的；
- 14、接受甲方委托后，故意损害甲方的利益，或者与对方当事人、第三人恶意串通侵害甲方利益的；
- 15、违反保密条款，泄露知悉的商业秘密和不宜公开的事实和材料的；
- 16、其他违反法律、法规或本合同，未尽代理人职责，损害甲方利益或对甲方利益造成损害风险的行为。

第九条 合同的解除

一、甲方隐瞒重要事实不提供或不如实提供有关的证据材料的，乙方有权书面通知甲方解除本合同，并终止本合同下的法律服务；

二、乙方违反第八条第二点第（一）小点之一的，甲方有权单方决定是否解除本合同；甲方决定解除本合同的，应向乙方发出书面解除合同通知书；本合同自甲方发出书面通知之日终止，乙方的案件代理权限同时撤销。

第十条 法律适用及争议解决方式

一、合同适用中华人民共和国法律。

二、甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议，首先应协商解决，协商不成的，通过以下第_____1_____方式解决：

1、可在甲方所在地人民法院提起诉讼；

2、向_____ / _____仲裁委员会申请仲裁。

第十一条 合同的有效期限及效力

本合同自各方签字盖章之日起生效，有效期为2021年3月26日起至2023年3月26日止。

本合同有效期期限届满，乙方所进行的代理工作未完全达到本合同约定的支付律师代理费用条件的，乙方不得以任何理由向甲方主张包括但不限于律师代理费用在内的任何费用。

本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，均具同等法律效力。

本合同附件为本合同不可分割内容，与本合同具有同等法律效力：

第十二条 甲乙双方的联系方式如下：

1、甲方的联系人：刘志勇，电话：0757-83281640，手机号：13727366072，
传真：0757-83039473，电子邮箱：fsfhlsxdbwfyx@cgbchina.com.cn；

2、乙方的联系人：

乙方代理律师：招伟松，电话：0757-83283000，手机号码：13760968624；
传真：0757-83283189，电子邮箱：275597182@qq.com；

乙方代理律师：曾进朗，电话：0757-83905960，手机号码：18688223255；
传真：0757-83283189，电子邮箱：juno_chiko@qq.com；

第十三条 其他约定（可另附页）

如因案件开庭等，乙方需要向甲方借出合同、借据、他项权证等与委托事项相关的原始资料的，应配合甲方办理资料交接手续，并应于借出当天归还甲方，特殊情况不迟于第二个工作日。乙方应妥善保管甲方上述原始资料，不得分拆。如在乙方保管期间，甲方上述原始资料遗失、损毁或灭失的，视为乙方违约，乙方应按本合同第八条的约定向甲方承担违约责任。

附件：

1、1、《反贪污贿赂条款》

合同各方签章：

甲方（盖章）：

法定代表人（负责人）

或委托代理人：

2021年3月26日



乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）

或委托代理人：

2021年3月26日



附件：

反贪污贿赂条款

1、合同各方都清楚并愿意一致严格遵守中华人民共和国反贪污贿赂的法律规定，各方都清楚任何形式贪污和贿赂的行为都将触犯法律，任何一方违反规定都将受到法律的严惩。

2、甲方主要负责人、经办人或其他相关人员违反法律和甲方公司制度向乙方索要或接受协定以外的包括但不限于回扣、好处费、现金、有价证券、购物卡、礼品、旅游等形式的不正当利益，应视为乙方违约。

3、如乙方或乙方经办人给予甲方主要负责人、经办人或其他相关人员本条第二款所列示的不正当利益，一经发现，则按以下规定执行：

(1) 甲方有权解除协议，并要求乙方承担违约责任；

(2) 乙方必须支付协议标的额 20%的违约金，作为对甲方的赔偿；

4、本条所称“其他相关人员”是指甲方主要负责人、经办人以外的与协议有直接或间接利益关系的人员，包括但不限于协议主要负责人、经办人的亲友。

甲方（签章）：广发银行股份有限公司佛山分行

法定代表人（或授权签字代表）：

日期： 年 月 日



乙方（签章）：

法定代表人（或授权签字代表）：

日期： 年 月 日



授权委托书

委托人：广发银行股份有限公司佛山分行

受托人：

姓 名：曾进朗 联系电话：18688223255

工作单位：广东至高律师事务所 职务：律师

地 址：佛山市禅城区岭南大道北 100 号岭南大厦 16 层

姓 名：招伟松 联系电话：13760968624

工作单位：广东至高律师事务所 职务：律师

地 址：佛山市禅城区岭南大道北 100 号岭南大厦 16 层

现委托上列受托人在委托人与李大伟、高玲金融借款合同纠纷一案中，作为委托人的诉讼代理人。

代理人曾进朗的代理权限为：代为起诉，代为申请财产保全，代为调查取证，代为承认、变更、放弃诉讼请求，代为调解、和解，代为签署、签收法律文书，代为申请执行，代为参加执行活动，代为提起上诉。

代理人招伟松的代理权限：同上。

广发银行股份有限公司佛山分行

二〇二一年四月八日



民事起诉状

FSFH202104270039 1

原告：广发银行股份有限公司佛山分行，住所地：佛山市禅城区季华五路广发大厦，统一社会信用代码:91440600193529807Y。

负责人：范文宁，行长。

被告一：李大伟,男,1971 年 12 月 19 日出生，汉，住广东省佛山市禅城区上沙东街 107 号，身份证号码 440921197112197413。

联系电话：13923112487，其他联系地址：佛山市禅城区东鄱南路 5 号七座 801 房。

被告二：高玲，女,1967 年 11 月 04 日出生，汉，住广东省佛山市禅城区上沙东街 107 号，身份证号码 441824196711042122。

联系电话：13923112487，其他联系地址：佛山市禅城区东鄱南路 5 号七座 801 房。

收款账号：9550880000068400371，账户名：广发银行股份有限公司佛山分行

诉讼请求：【合计：374141.01 元】

1、判令二被告向原告清偿贷款本金 373873.85 元及利息 267.16 元（上述欠款暂计至 2021 年 3 月 30 日；此后至实际清偿之日，以尚欠本金为基数，按 5 年期贷款基准利率上浮 5%再上浮 50%计收罚息。以尚欠逾期利息为基数，按 5 年期贷款基准利率上浮 5%再上浮 50%计收复利）；

2、判令原告对二被告提供抵押的位于佛山市禅城区东鄱南路 5 号七座 801 房的房产处置款享有优先受偿权；

3、判令二被告承担本案全部诉讼费用。

事实与理由：被告李大伟向原告提交贷款申请，双方签订贷款合同。

一、主合同签订情况：

1. 合同签订日期：2012 年 1 月 9 日
2. 合同名称：个人房屋按揭贷款合同
3. 借款人：李大伟、高玲
4. 借款本金：440000 元（合同第二十二条）

5. 借款期限：2012年2月15日至2042年2月15日（合同第二十二、
借款借据）

6. 借款利率：浮动利率，中国人民银行公布的5年期贷款基准利率上浮5%，
基准利率调整后的下一个还款日调整（合同第二十三条、借款借据）

7. 罚息利率：贷款利率上浮50%（合同第二十三条）

二、被告违约情况：

1. 被告逾期还款时间：

2. 尚欠本金：373873.85元

3. 尚欠利息：267.165元

4. 尚欠罚息：元

5. 尚欠复利：元

上述欠款截止日期：2021年3月30日

三、抵押情况：

1. 抵押人：李大伟、高玲

2. 抵押登记类型：抵押登记（合同第七条）

3. 抵押物：不动产位于佛山市禅城区东鄱南路5号七座801房。

4. 抵押担保范围：本金、利息、罚息、复利、违约金、律师费、诉讼费、保全费、其他费用（合同第八条）

5. 抵押登记时间：2012年1月20日

被告高玲为案涉贷款的共同借款人，故应对涉案贷款承担共同清偿责任。

原告收到佛山市南海区人民法院送达的（2020）粤0605执27577号之一《执行裁定书》，裁定拍卖抵押物佛山市禅城区东鄱南路5号七座801房，根据合同第十四条，被告的行为已构成违约。原告为保障自身的合法权益，特向贵院提起诉讼，请依法判决。

此致

佛山市禅城区人民法院

具状人：广发银行股份有限公司佛山分行

二〇二一年四月八日



广东至高律师事务所函

(2021)粤至高民函字第644号

佛山市禅城区人民法院:

我所接受广发银行股份有限公司佛山分行的委托，指派招伟松律师、曾进朗律师担任其与李大伟、高玲金融借款合同纠纷一案的诉讼代理人。

特此函告！



联系电话：0757—83283000 传真：0757—83905969

代理律师电话：招：13760968624 曾：18688223255 邮编：528000

地址：佛山市禅城区岭南大道北100号岭南大厦16层

姓名 李大伟

性别 男 民族 汉

出生 1971 年 12 月 19 日

住址 广东省佛山市禅城区上沙
东街107号



公民身份号码 440921197112197413

与原件核对相符
经办人: 罗雪芳

姓名 高玲

性别 女 民族 汉

出生 1967 年 11 月 4 日

住址 广东省佛山市禅城区上沙
东街107号



公民身份号码 441824196711042122



与原件核对相符
经办人：罗雪芳



个人购房贷款合同



个人购房贷款合同①

(通用版)

编号: 104110015729

贷款人(甲方): 广发银行股份有限公司 佛山分行

住所地: 佛山市禅城区季华五路29号 邮编: 528000

法定代表人/负责人: 徐海 职务: 行长

电话: 86297876 传真: 86297874

借款人(乙方): 李大伟

身份证号码: 440921197112197413

住所地: 佛山市禅城区张槎工业二区朗沙路23号 邮编: 528000

电话: 13923112487 传真: \

供款帐户开户行: 广发银行新发支行 账号: 6225680421002216796

担保人(丙方, 若存在两个或两个以上的担保人的, 统称“丙方”):

丙方一 (☒ 抵押人 ☐ 保证人): 李大伟 高玲

营业执照号码/身份证号码: 440921197112197413 441824196711042122

住 所 地: 佛山市禅城区张槎工业二区朗沙路23号 邮编: 528000

法定代表人/负责人: \ 职务: \

电 话: 13923112487 传真: \

基本户/结算户开户行: 广发银行新发支行 账号: 6225680421002216796

丙方二 (☐ 抵押人 ☐ 保证人): \

营业执照号码/身份证号码: \

住 所 地: \ 邮编: \

法定代表人/负责人: \ 职务: \

电 话: \ 传真: \

基本户/结算户开户行: \ 账号: \

丙方三 (☐ 抵押人 ☐ 保证人): \

营业执照号码/身份证号码: \

住 所 地: \ 邮编: \

法定代表人/负责人: \ 职务: \

电 话: \ 传真: \

基本户/结算户开户行: \ 账号: \

在平等、自愿、诚实信用的基础上，经过各方协商，在丙方提供担保的条件下，甲方同意向乙方提供借款。为明确各方的权利、义务和责任，特此订立本合同，以资共同遵守。

第一部分 借 款 条 款

第一条 借款金额和期限

一、借款金额具体见本合同第二十二條第一项。借款金额以“借款借据”所载明的金额为准。

二、借款期限具体见本合同第二十二條第二項，从借款发放之日起算。具体借款期限以“借款借据”或其他债权债务凭证所载明的银行出款日期和借款到期日为准。

第二条 借款利率、罚息

具体规定见本合同第二十三條。具体借款利率以“借款借据”或其他债权债务凭证所载明的借款利率为准。

第三条 借款用途

具体规定见本合同第二十四條。

乙方不得利用本合同项下贷款资金用于从事股本权益性投资、以贷款作为注册资本金、注册验资或增资扩股。不得用于股票、期货、金融衍生品等投资。

第四条 借款的发放

一、甲方放款的前提条件

- 1、乙方已向甲方提供相关购房合同或房产证原件。
- 2、乙方已支付符合甲方规定的首期款，具体金额比例见本合同第二十五條。
- 3、丙方已同意为本合同借款提供担保。
- 4、乙方已在甲方处开立供款账户。
- 5、甲方要求的其他条件。

二、放款方式

具体规定见本合同第二十六條，甲方执行该条约定的放款行为无须乙方另行授权和确认。合同双方确认，甲方是否向乙方放款不构成甲方违约。

第五条 还 款

具体规定见本合同第二十七條。

第六条 提前还款

具体规定见本合同第二十八条。

第二部分 担保条款

第七条 担保方式

一、本合同项下借款的担保方式见本合同第二十九条。丙方自愿作为担保人，对乙方履行本合同所约定的债务提供担保，如果丙方为两个或两个以上担保人共同担保时，各种担保形式可以并存。

二、在本合同项下债权既有物的担保又有人的担保的情形下，如发生乙方不履行到期债务或发生本合同约定的行使担保权的情形，甲方有权选择就物的担保实现债权或要求保证人承担保证责任。

三、因丙方的过错造成本合同担保条款未能生效或无效的，丙方应在担保范围内赔偿甲方的全部损失。

第八条 担保范围

担保的范围为本合同项下全部债务，包括但不限于：本金、利息（包括利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给抵押权人造成的损失和其他所有应付费用等，其具体金额在其被清偿时确定。

第九条 保证条款

一、保证方式

保证人为本合同项下的债权提供连带责任保证。

二、保证期间

具体约定见本合同第三十条。

第十条 抵押条款

一、抵押财产

1、抵押人以本合同附件“抵押财产清单”所列之抵押财产为本合同项下借款提供抵押担保，本合同项下借款资金所购买之房屋为本合同项下借款的当然抵押财产。

《抵押财产清单》对抵押财产价值的约定，并不作为甲方依本合同对抵押财产进行处分的估价依据，也不构成甲方行使抵押权的任何限制。

2、本合同项下的抵押权及于《抵押财产清单》所列抵押财产的孳息、从物、从权利、附属物、添附物、附合物、混合物、加工物及抵押财产的代位物。

二、抵押财产登记

1、法律、法规规定或双方约定应当办理抵押登记的，各方应在本合同签订后在甲方规定的时间内到当地有关抵押财产登记部门办理抵押财产登记手续。

2、抵押财产登记事项发生变化，依法需进行变更登记的，各方应在登记事项变更后在甲方规定的时间内到有关抵押财产登记机关办理变更登记手续。

3、根据本合同，抵押财产的孳息、在抵押财产上新增从物、从权利、附属物、添附物、附合物、混合物等自然成为本合同项下的抵押财产，如有关机构要求对其进行抵押财产登记的，各方应立即到有关登记机构办理抵押财产登记。

4、对本合同项下所购房屋进行抵押登记时，按以下规定执行：

(1) 所购房屋为预售房的，抵押人应于本合同签署后按有关规定与甲方到有关登记部门办理抵押预告登记，在该期房竣工交付使用取得《房屋所有权证》后在三个月内办理正式抵押登记。

(2) 所购房屋为现房的，抵押人应在取得《房屋所有权证》后7个工作日内与贷款人到有关登记部门办理抵押登记。

三、抵押财产的占有和保管

1、抵押担保期间，除双方另有约定，抵押财产由抵押人占有。抵押财产的他项权利证书、抵押登记文件的正本等文件应由甲方保管；抵押登记部门不出具他项权利证书的，抵押财产的权利证书正本应交由甲方保管。

2、抵押人应维护抵押财产的完好，不得采用非合理方式使用抵押财产而使抵押财产价值发生减损。甲方有权随时查询、了解、监督丙方的经营管理情况和抵押财产的使用保全情况。

3、抵押人应将有关抵押财产的经营、使用及价值变化情况主动、及时通知甲方。因自然耗损或乙方的行为足以使抵押财产价值明显减少时，甲方有权要求抵押人停止其行为并恢复抵押财产的价值或要求借款人或抵押人增加提供甲方认可的新的担保，或甲方有权提前处分抵押财产。

4、抵押财产发生毁损、灭失的，抵押人应及时告知甲方，并立即采取措施防止损失扩大，同时应及时向甲方提交有权机关出具的发生毁损、灭失的原因证明。甲方有权要求提供甲方认可的新的担保。

2、本合同项下的抵押权及于《抵押财产清单》所列抵押财产的孳息、从物、从权利、附属物、添附物、附合物、混合物、加工物及抵押财产的代位物。

二、抵押财产登记

1、法律、法规规定或双方约定应当办理抵押登记的，各方应在本合同签订后在甲方规定的时间内到当地有关抵押财产登记部门办理抵押财产登记手续。

2、抵押财产登记事项发生变化，依法需进行变更登记的，各方应在登记事项变更后在甲方规定的时间内到有关抵押财产登记机关办理变更登记手续。

3、根据本合同，抵押财产的孳息、在抵押财产上新增从物、从权利、附属物、添附物、附合物、混合物等自然成为本合同项下的抵押财产，如有关机构要求对其进行抵押财产登记的，各方应立即到有关登记机构办理抵押财产登记。

4、对本合同项下所购房屋进行抵押登记时，按以下规定执行：

(1) 所购房屋为预售房的，抵押人应于本合同签署后按有关规定与甲方到有关登记部门办理抵押预告登记，在该期房竣工交付使用取得《房屋所有权证》后在三个月内办理正式抵押登记。

(2) 所购房屋为现房的，抵押人应在取得《房屋所有权证》后7个工作日内与贷款人到有关登记部门办理抵押登记。

三、抵押财产的占有和保管

1、抵押担保期间，除双方另有约定，抵押财产由抵押人占有。抵押财产的他项权利证书、抵押登记文件的正本等文件应由甲方保管；抵押登记部门不出具他项权利证书的，抵押财产的权利证书正本应交由甲方保管。

2、抵押人应维护抵押财产的完好，不得采用非合理方式使用抵押财产而使抵押财产价值发生减损。甲方有权随时查询、了解、监督丙方的经营管理情况和抵押财产的使用保全情况。

3、抵押人应将有关抵押财产的经营、使用及价值变化情况主动、及时通知甲方。因自然耗损或乙方的行为足以使抵押财产价值明显减少时，甲方有权要求抵押人停止其行为并恢复抵押财产的价值或要求借款人或抵押人增加提供甲方认可的新的担保，或甲方有权提前处分抵押财产。

4、抵押财产发生毁损、灭失的，抵押人应及时告知甲方，并立即采取措施防止损失扩大，同时应及时向甲方提交有权机关出具的发生毁损、灭失的原因证明。甲方有权要求提供甲方认可的新的担保。

5、在抵押权受到或可能受到来自任何第三方的侵害时，抵押人应通知甲方并协助甲方使抵押权免受侵害。

6、借款人、抵押人在知悉抵押房产将被拆迁的信息时，应及时书面通知甲方。对于本合同项下抵押房产被拆迁的，如采用产权调换补偿形式的，借款人、抵押人应与甲方协商清偿债务，甲方有权要求借款人、抵押人重新设置抵押并签订新的抵押协议；在原有抵押房地产灭失后而新抵押登记尚未办理之前，应提供甲方认可的新的担保。如存在以补偿款方式进行补偿的，则甲方有权要求借款人、抵押人将补偿款通过开立保证金账户或存单等形式进行质押，或要求借款人、抵押人将所获赔偿金、补偿金作为抵押财产的代位物提前向甲方清偿或向抵押财产所在地的公证机关提存。

7、未经甲方书面同意，抵押人不得将抵押财产部分或全部出租、托管、再抵押、分拆、赠与、转让或以其他方式处分抵押财产；但受让人代为清偿债务消灭抵押权的除外。

四、抵押财产的保险

1、抵押财产是否需要办理保险、投保金额具体见本合同第三十一条。

2、若抵押财产需要办理保险，甲方可书面或口头通知乙、丙方，乙、丙方应在接到通知后15日内向甲方认可的保险公司为抵押财产购买甲方认可的保险，并将甲方列为保险利益的第一优先权人，保险期限应不短于借款期限。保险险种不得少于贷款人要求的险种，保单内容应当符合贷款人的要求，不得附有任何损害或限制贷款人权益的条件。

3、在抵押期间，保险单正本交由甲方保存。乙、丙方不得以任何理由中断保险。如乙、丙方中断保险，甲方有权代为投保，一切费用及由此产生的利息均由乙、丙方承担。

五、抵押权的实现

1、出现下列情形之一，甲方可以行使抵押权：

(1) 乙方不按照本合同的规定偿还到期应付贷款和/或其他应付款项。

(2) 乙方违反本合同的约定，甲方宣布提前收回贷款而未受清偿或未受完全清偿的。

2、甲方可选择下列方式之一实现抵押权：

(1) 协议以抵押财产折价受偿。

- (2) 拍卖受偿。
- (3) 变卖受偿。
- (4) 法律允许的其他方式。

六、提前清偿或提存

1、经甲方书面同意，抵押人可以转让或出租本合同项下的抵押财产，但所得转让费或租金等收入应当用于提前清偿所担保的债权或向甲方指定的第三方提存或转为存单质押。

2、本合同项下抵押财产的代位物，包括但不限于保险赔偿金、一般损害赔偿金、国家征用补偿金、抵押财产毁损后的残骸、抵押财产变卖之价款。担保期间，抵押财产因毁损、灭失或者被征收等所获得的保险金、赔偿金或者补偿金等应当用于提前清偿所担保的债权或向甲方指定的第三方提存或转为存单质押。

3、债务履行期届满，乙方不能履行债务致使抵押财产被查封、扣押，甲方有权自查封、扣押之日收取抵押财产的天然孳息或法定孳息，该等天然孳息或法定孳息应当用于提前清偿所担保的债权或向甲方指定的第三方提存或转为存单质押。

第三部分 各方权利义务条款

第十一条 甲方的权利和义务

- 一、要求乙方按期归还借款本息并支付本合同项下相关费用。
- 二、要求乙、丙方提供与借款、担保有关的文件资料。
- 三、有权监督乙方按本合同约定、各具体业务中所承诺的用途使用贷款。
- 四、依本合同约定或法律规定从乙、丙方在甲方及广发银行任何营业机构开立的账户中扣收依本合同约定乙方应偿付的借款本金、利息、罚息、复利及所有其他从属费用。

五、对乙、丙方逃避甲方监督、提供的资料或信息存在部分或不真实、或拖欠借款本金、利息或有其他严重违约行为的，甲方有权实施信贷制裁，有权向有关部门予以通报，有权通过新闻媒介实行公告催收，有权宣布贷款提前到期。

第十二条 乙方的权利和义务

- 一、按合同约定的用途使用借款、并接受甲方对其使用信贷资金情况的监督。
- 二、按合同约定的期限向甲方按时足额偿还借款本金和利息。
- 三、承诺向甲方提供详实的一切其他与贷款有关的文件及资料，保证有关文件、

资料及有关身份证明文件的真实性、合法性、有效性，并保证其资金用途等与洗钱、违法、犯罪活动无关。

四、在发生伤残、失业、婚姻变动、工作变动时，应及时通知甲方，并根据甲方要求继续履行本合同或及时恢复履行能力并提供适当担保。

五、在发生抵押财产贬损、涉及诉讼、破产或抵押房产被征收或拆迁或其他甲方认为可能对甲方债权产生不利影响的状况（包括担保人发生异常情况）时，应及时通知甲方，并根据甲方要求提前归还全部借款本息、承担全部费用。

六、承诺并保证签订本合同已得到其配偶或者其他共有人的同意。

七、住所、通讯地址、联系电话、经济收入发生变化的，应在有关事项变更后5个工作日内书面通知甲方。

第十三条 丙方的权利和义务

一、承诺向甲方提供详实的一切其他与贷款有关的文件及资料，保证有关文件、资料及有关身份证明文件的真实性、合法性、有效性，并保证其资金用途等与违法、犯罪活动无关。

二、丙方若为保证人，其权利义务如下：

1、在保证期间，如乙方未能依照合同约定按时偿还贷款本息或相关费用，甲方有权直接要求丙方承担保证责任并有权从保证人在甲方或广发银行任何营业机构开立的账户中直接扣划。

2、保证人发生资产转让、实行承包分立、租赁、联营、合并、股份制改造、经营范围及注册资本增减、股权变动等重要事项，应事先书面通知甲方，并妥善落实本合同项下全部保证责任。

3、保证人涉及重大经济纠纷诉讼或发生其他可能对甲方债权产生不利影响的状况时，应及时书面通知甲方，并妥善落实本合同项下全部保证责任。

4、保证人在发生破产、歇业、解散、被停业整顿、被吊销营业执照等情形时，应及时书面通知甲方，并根据甲方要求保持或及时恢复履行能力或承担担保责任。

5、保证人若为自然人，在发生伤残、失业、婚姻变动、工作变动、经济收入发生变化时，应及时通知甲方，并根据甲方要求保持或及时恢复履行能力或承担担保责任。

6、保证人住所、电话、法定代表人等基本情况发生变更时，应及时书面通知甲方。

7、在保证期间内，保证人不得向第三方提供超出其自身担保能力的担保或以任何有可能危及其担保能力的方式处置资产，不得损害甲方的权益。

8、保证期间内，若乙方连续或累计三期未足额还款，甲方有权要求保证人方承担连带责任，提前归还逾期部分或全部贷款本金及利息、罚息及由此发生的全部费用。

9、若保证人是本合同项下房屋所属楼盘开发商，必须保证：

(1) 将该购房款专项用于该楼盘的建设，不得挪作他用。

(2) 应积极办理本合同项下贷款所购房屋的房屋所有权证并及时会同甲方、乙方到房地产管理部门办理房屋抵押预告登记或抵押登记手续。

(3) 在申请对该房屋确权、领取房产证前十天通知甲方，并协助甲方及乙方办理房屋抵押登记手续，并将他项权利证书正本交由甲方保存。

(4) 将该房屋交付乙方使用前，应及时告知甲方。

三、丙方若为抵押人，其权利义务如下：

1、丙方保证对抵押财产依法享有所有权或处分权，并保证抵押财产不存在任何权属争议、被查封、被扣押等情况。抵押财产共有人同意将该抵押财产设定抵押，并同意受本合同约束。

2、丙方应积极办理本合同项下贷款所购房屋的房屋所有权证并及时会同甲方到房地产管理部门办理相关抵押登记手续。

3、抵押人发生资产转让、实行承包分立、租赁、联营、合并、股份制改造、经营范围及注册资本增减、股权变动等重要事项，应及时书面通知甲方。

4、抵押人涉及重大经济纠纷诉讼或抵押财产权属发生争议或抵押房产被征收或拆迁或发生其他可能对甲方债权产生不利影响的状况时，应及时书面通知甲方，并妥善落实本合同项下全部担保责任。

5、抵押人若为单位，在发生破产、歇业、解散、被停业整顿、被吊销营业执照等情形时，应及时书面通知甲方，并根据甲方要求承担担保责任。

6、抵押人若为自然人，在发生伤残、失业、婚姻变动、工作变动、经济收入发生变化时，应及时通知甲方，并根据甲方要求保持或及时恢复履行能力或承担担保责任。

7、抵押人住所、电话、法定代表人等基本情况发生变更时，应及时书面通知甲方。

第四部分 违约责任条款

第十四条 违约情形

一、乙、丙方向甲方提供虚假的资料、文件、不完整信息或隐瞒重要事实、文件、资料、信息而取得贷款。

二、乙方未按本合同约定归还贷款本息或支付相关费用。

三、乙方未按本合同约定的借款用途使用、支付借款。

四、乙方拒绝或阻碍甲方对借款情况及抵押财产的管理情况实施监督检查。

五、乙方死亡、被宣告死亡、被宣告失踪、丧失民事行为能力后无继承人、受遗赠人、财产代管人、监护人或者其继承人、受遗赠人、财产代管人、监护人拒绝履行本合同。

六、乙方个人及家庭财务状况恶化或保证人经营及财务状况恶化、卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷，甲方认为可能或已经影响或损害甲方在本合同项下的权益，要求借款人提供新的担保、更换担保人但借款人拒绝。

七、乙、丙方所负的任何其他债务已影响或可能影响本合同项下对甲方义务的履行。

八、丙方违反本合同担保条款约定，乙方未能提供符合甲方要求的新的担保。

九、部分或全部担保条款未生效、无效或被撤销，乙方未按甲方要求落实新的担保的。

十、乙、丙方在与甲方或广发银行其他机构之间的其他合同项下发生违约事件。

十一、乙、丙方违反本合同承诺及约定的其他义务。

第十五条 违约救济

如发生本合同规定的违约情形，甲方有权行使下列一项或几项权利：

一、要求乙、丙方限期纠正。

二、中止履行本合同，停止发放本合同项下的贷款。

三、宣布本合同项下借款全部或部分提前到期，要求乙方立即归还贷款本息及相关费用。

四、宣布乙方在甲方办理的其他合同项下尚未偿还的贷款本息和其他应付款项全部或部分立即到期。

五、终止或解除本合同，全部、部分终止或解除乙方与甲方之间的其他合同。

六、要求乙、丙方对本合同项下债务提供符合甲方要求的新的担保。

七、行使担保权利，要求丙方承担担保责任。

八、从乙、丙方在甲方及广发银行任何营业机构开立的账户中扣收依本合同约定乙方应偿付的借款本金、利息、罚息、复利及所有其他从属费用。

九、甲方认为必要的其他措施。

第五部分 其他约定条款

第十六条 信用信息授权

乙、丙方授权甲方将其信用信息情况报送人民银行征信中心（或其他法定金融监管机构），并有权随时向中国人民银行征信中心（或其他法定金融监管机构）查询并使用乙、丙方在中国人民银行征信中心（或其他法定金融监管机构）的信用信息资料。

第十七条 法律适用和争议解决

一、本合同适用中华人民共和国法律。

二、在履行本合同过程中若发生争议，首先应协商解决。协商不成的，应通过本合同第三十二条约定的方式解决。

第十八条 费用承担

本合同项下的有关费用，包括但不限于公证费、评估费、保险费、律师费及由于乙、丙方违约，甲方为实现债权所涉及的诉讼费、执行费、评估费、拍卖费、律师费及有关税费等，由乙方承担。

第十九条 公 证

各方同意并确认：本合同若经公证机关公证为具有强制执行效力的债权文书，乙、丙方未能按期清偿所欠甲方的债务本息和其他应付费用或有本合同约定的其他违约行为情形时，甲方有权根据本合同直接向有管辖权的人民法院申请强制执行，乙、丙方同意无条件地接受该强制执行并放弃抗辩权。

第二十条 合同的生效、变更和解除

一、本合同自下列条件全部具备时生效：

1、甲方法定代表人或负责人或其委托代理人签字并加盖公章。

2、乙方签字。

3、丙方签字（丙方为自然人的情形）/丙方法定代表人或负责人或其委托代理人签字并加盖公章（丙方为单位的情形）。

二、本合同生效后，除合同已有约定外，任何一方都不得擅自变更或提前解除本合同，如确需变更或解除本合同，应经各方协商一致，并达成书面协议。书面协议达成之前，本合同继续有效。

第二十一条 附则

一、本合同项下借款借据及其他债权债务凭证等为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

二、本合同第二部分“担保条款”的效力独立于本合同其他条款。如本合同其他条款被确认无效或部分无效，不影响本合同第二部分“担保条款”的效力，丙方仍应按担保条款承担担保责任。如甲方与乙方解除借贷关系的，丙方对乙方应当承担的民事责任仍应承担担保责任。

第六部分 填写条款

第二十二条 借款金额和期限

一、本合同项下的借款金额为人民币（大写）肆拾肆万元，（小写）440000元。

二、借款期限为30年或60个月或\天，自2012年1月9日至2042年1月9日。

第二十三条 借款利率、罚息

一、借款利率

本合同项下借款利率按以下第\种方式执行：

1、固定利率为以下第\种：

（1）以年利率\%计息或实际放款日适用的中国人民银行公布施行的相应档次的贷款基准利率□上浮/□下浮\%计息，合同有效期内合同利率不变。

（2）以后附《固定利率补充条款》为准。

（3）其他_____。

2、浮动利率：首期利率以实际放款日适用的中国人民银行公布施行的相应档次的贷款基准利率□上浮/□下浮5%计息。合同期内，基准利率和利率浮动幅度按以下规定予以调整：

（1）基准利率调整方式：合同有效期内，如遇国家调整基准利率并应适用于本合同项下借款时，甲方无需通知乙方即有权按以下第B种方式根据调整后的相应档次基准利率。

B、其它 中国人民银行调整基准利率之后，本合同项下借款的基准利率自下一
次日起予以调整。

A、在调整基准利率的同时不调整利率的浮动幅度，仍执行上述实际放款日的利率浮动幅度；

基准利率和利率浮动幅度按上述方式调整后，甲方将按调整后的利率执行并分段计息，并以此确定新的还款额。甲方执行上述规定不视为对本合同的修改或变更。

1、若借款人未按约定期限还款，就逾期部分，从逾期之日起按照逾期贷款罚息利率按日计收利息，直至清偿本息为止，并对不能按时支付的利息，按罚息利率计收复利。逾期贷款罚息利率为本合同约定的贷款利率水平上加收50%。

三、在本合同有效期内，如遇国家对贷款利率、基准利率确定方式及计结息方式、利率浮动幅度等进行管制、干预，以致必须对本合同的上述约定进行调整，甲方无需征得乙方同意即可按照国家的最新规定对合同利率条款进行修改。

☒ 贷款资金为受托支付，将借款金额从乙方在甲方开立的贷款发放银行账户

(户名: 李大伟 账号: 6225680421002216796) 内向本合同规定的支付对象或支付范围内支付，具体按乙方向甲方提交的支付申请书指定的交易对象及金额进行支付。

☐ 贷款资金为自主支付，将借款金额划入乙方在甲方开立的贷款发放银行账户

(户名: \ 账号: \)。

(二) 支付与管理

1、乙方同意接受并配合甲方对贷款资金对外支付进行管理和监控，本合同项下贷款资金支付分为贷款人受托支付和借款人自主支付两种。

贷款人受托支付是指贷款人根据借款人的提款申请和支付委托，将贷款资金支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。

借款人自主支付是指贷款人根据借款人的提款申请将贷款资金发放至借款人账户后，由借款人自主支付给符合合同约定用途的借款人交易对象。

2、本合同项下贷款资金应采用贷款人受托支付的方式向乙方交易对象支付，但存在法律法规规定或甲方认定的情形，经甲方同意后可以采取乙方自主支付。

3、若乙方需变更支付方式及其相应金额，应经甲方审批同意。

4、本合同项下的支付金额：

(1) 本合同项下受托支付的金额为：44 万元；

(2) 本合同项下自主支付的金额为：\ 万元。

5、本合同项下的支付对象或支付范围：

本合同项下贷款资金应在以下支付范围内或向以下支付对象进行支付，具体如下：

(1) 支付范围为：购房；

(2) 支付对象为：佛山市正源房地产有限公司。

6、本合同项下的支付条件为：

(1) 在受托支付方式下，乙方不可撤销地授权甲方将贷款资金从上述贷款发放账户内支付给乙方交易对象。乙方应同时满足以下条件，由甲方进行审核后办理贷款发放及资金支付。

①乙方应提前\ 个工作日向甲方提交支付申请书、相关交易资料、基础合同等文件；

②其它：_____

(2)在自主支付方式下,乙方应在本合同规定的支付范围内自主支付贷款资金,并在贷款发放后____月内或____日内向甲方汇总报告贷款资金支付情况。甲方有权要求乙方提供相应贷款资金的使用、支付凭证。

第二十七条 还 款

一、乙方选定按以下方式偿还贷款本息:

☐ 等额本息偿还法

☒ 等额本金偿还法

☐ 到期一次还本,利随本清

☒ 到期一次还本,按☒月 ☐三个月 ☐半年 ☒年结息

☒分期还本、分期付息

☒ 其他: _____

二、还款计算公式为:

1、等额本息偿还法:

$$\text{每期还款额} = \frac{\text{合同本金} \times \text{期利率} \times (1 + \text{期利率})^{\text{贷款期数}}}{(1 + \text{期利率})^{\text{贷款期数}} - 1}$$

2、等额本金法:

$$\text{每期还款额} = \frac{\text{合同金额}}{\text{贷款期数}} + \text{当期未偿还本金} \times \text{期利率}$$

3、分期还本和分期付息公式:

$$\text{每期本金还款额} = \frac{\text{合同金额}}{\text{本金还款期数}}$$

$$\text{每期利息还款额} = \text{当期未偿还本金} \times \text{期利率}$$

4、首期和末期的利息计算公式：

当期利息=贷款本金×期利率+贷款本金×日利率×零头天数。（注：（1）周/双周/三个月/半年/年还款额计算公式参照月还款额计算公式。

（2）利率换算公式：日利率=年利率/360，月利率=年利率/12）

三、采用等额本息偿还法、等额本金偿还法还款的，乙方应从贷款发放日起，按月（周/双周/月/三个月/半年/年）分期偿还贷款本、息。还款期共360期，每月（周/双周/月/三个月/半年/年）的25为还款日。

采用“分期还本、分期付息”还款法的，贷款本金按月（周/双周/月/三个月/半年/年）分期偿还，共360期，每月（周/双周/月/三个月/半年/年）的25为还款日。贷款利息按月（周/双周/月/3个月/半年/年）分期偿还，共360期。每月（周/双周/月/3个月/半年/年）的25为还款日。

首次还款日根据下列第3种方式确定：

- 1、月年月日；
- 2、首次还款日为贷款发放后的次月20号；
- 3、首次还款日以放款计划书为准；
- 4、其他：月

四、采用到期一次性还本，按月/三个月/半年/年结息的，自贷款实际发放之日起，每月（月/三个月/半年/年）结息一次，结息日为当月或该月（三个月/半年/年）末月的月日。

五、乙方应于本合同生效前在甲方开立供款账户（账号：6225680421002216796），并于每期还款日或结息日前存入足额款项用于偿还本息。乙方授权甲方在还款日或结息日从该账户划收当期应偿还金额，若账户币种与还款币种不同，甲方有权按甲方当日外汇现汇买入价折算成债务币种后扣收。

六、若乙方供款账户发生变更，应在最近一个约定还款日之前提前15日书面通知甲方。由于乙方未及时告知甲方造成的后果，由乙方承担。

七、除双方另有约定外，在乙方同时拖欠贷款本金及利息的情况下，甲方有权决定偿还本金或偿还利息、罚息、复利、各项从属费用的顺序；在分期还款情形下，若本合同项下存在多笔到期贷款、逾期贷款的，甲方有权决定乙方某笔还款的清偿顺序；乙方与甲方之间存在多笔已到期贷款合同的，甲方有权决定乙方每笔还款所履行的合同顺序。

第二十八条 提前还款

借款到期前，乙方在以下条件同时满足的前提下可以提前还款：

- 1、乙方已正常还款满 12 期或 12 月。
- 2、乙方每次提前还款金额不得少于人民币 壹万 元并为其整数倍。
- 3、乙方提前 30 个工作日向甲方提出申请，并征得甲方同意。经甲方同意提前还款部分，除计收正常利息外，甲方有权按 \ 标准计收补偿金。

第二十九条 担保方式

担保方式包括：

- 1、借款人将本合同项下所购房屋向甲方提供抵押担保。
- 2、其他担保方式为：
☒ 由 \ 提供 ☐ 阶段性连带责任保证 / ☒ 全程连带责任保证 / ☒ 抵押。
☒ 由 \ 提供 ☐ 阶段性连带责任保证 / ☒ 全程连带责任保证 / ☒ 抵押。
☒ 由 \ 提供 ☐ 阶段性连带责任保证 / ☒ 全程连带责任保证 / ☒ 抵押。
☒ 其它： \ 。

第三十条 保证期间

- 一、若本合同项下保证方式含全程保证，保证期间为：
☐ 自本合同生效之日起至债务人履行债务期限届满之日后两年，若债务为分期履行的，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。
☒ 其他： \ 。
- 二、若本合同项下保证方式含阶段性保证，保证期间为：
☒ 自本合同生效之日起至办妥本合同项下抵押财产的预告登记手续时止。
☐ 自本合同生效之日起至办妥本合同项下抵押财产的登记手续并将相关他项权利证明文件交甲方保存时止。
☒ 其他 \ 。

第三十一条 抵押财产的保险

- 一、本合同项下抵押财产：☐ 不需办理保险 ☒ 需办理保险。
- 二、投保金额应不低于贷款本金额的 \ %。

第三十二条 争议解决

在履行本合同过程中若发生争议，若协商不成的，应采取以下方式解决：

☐向甲方所在地法院提起诉讼。

☐向甲方所属的广发银行分行所在地法院提起诉讼。

☐向_____仲裁委员会申请仲裁。

☐其他_____。

第三十三条 本合同为：☐甲乙双方于____年__月__日签订的编号为_____的《个人综合授信额度合同》项下的单笔借款合同。☒非额度项下的单笔借款合同。

第三十四条 本合同项下借款共同借款人为：

姓名	身份证号码	住所地	联系电话
\\	\\	\\	\\
\\	\\	\\	\\

上述共同借款人在本合同上签字的行为即表示其与借款人在本合同下享有同等权利并承担同等义务，对本合同项下债务承担连带清偿责任。

第三十五条 本合同项下甲方经办人为：____罗雪芳____，电话：____86297876____

乙方经办人为：____李大伟____，电话：____13923112487____

丙方经办人为：____李大伟 高玲____，电话：____13923112487____

第三十六条 本合同一式____肆____份，甲方执____壹____份，乙方执____壹____份，丙方各执____壹____份，有关机关各执____壹____份，均具有同等法律效力。

第三十七条 补充约定（空栏不足可另附页）：

举报部门监察室，举报电话号码0757-83361838。丙方委托甲方到佛山市房地产交易所办理抵押财产清单所列地址抵押物的抵押登记和注销登记、取件等一切相关手续。

第三十八条 甲方的特别提醒

在签署本合同前，甲方已就本合同进行公示，已采取合理方式提请乙方和丙方注意本合同项下免除或限制其责任的条款，并按乙方和丙方要求对有关条款予以充分说明；合同各方对本合同所有条款内容的理解不存在异议，乙方和丙方自愿签订并依约履行本合同。

(以下无正文)

合同各方签章：

甲方：

法定代表人/负责人

或委托代理人：

乙方：

丙方一：

法定代表人 /负责人

或委托代理人：

丙方二：

法定代表人 /负责人

或委托代理人：

丙方三：

法定代表人 /负责人

或委托代理人：

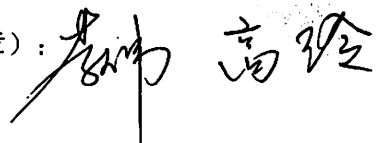
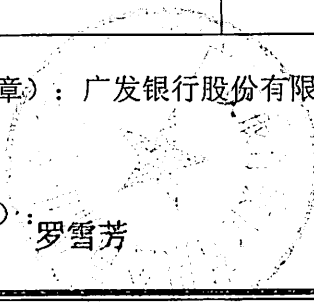
共同借款人签字：

签约日期：2012年1月9日

签约地点：南渡路

附件：抵押物清单（抵押物为房产时使用）

金额单位：——人民币——万元

序号	抵押房产地址	· 建筑面积	评估价值	商品房预售合同号 (或房地产证号)	抵押房产现状	备注
1	佛山市禅城区东鄱南路5号七座801房	89.2 m²	64.1908	1101012263	期房	
抵押人（签字或盖章）：  法定代表人/负责人（签章）：				抵押权人（盖章）：广发银行股份有限公司佛山分行  经办人（签字）：罗雪芳		

附件

反贪污贿赂条款

1、合同各方都清楚并愿意一致严格遵守中华人民共和国反贪污贿赂的法律规定，各方都清楚任何形式贪污和贿赂的行为都将触犯法律，任何一方违反规定都将受到法律的严惩。

2、甲方主要负责人、经办人或其他相关人员违反法律和甲方公司制度向乙方索要或接受协定以外的包括但不限于回扣、好处费、现金、有价证券、购物卡、礼品、旅游等形式的不正当利益，应视为乙方违约。

3、如乙方或乙方经办人给予甲方主要负责人、经办人或其他相关人员本条第二款所列示的不正当利益，一经发现，则按以下规定执行：

(1) 甲方有权解除协议，并要求乙方承担违约责任；

(2) 乙方必须支付协议标的额 20%的违约金，作为对甲方的赔偿；

4、本条所称“其他相关人员”是指甲方主要负责人、经办人以外的与协议有直接或间接利益关系的人员，包括但不限于协议主要负责人、经办人的亲友。

5、甲方受理举报部门为监察室，电话：83361838 或 83285978。

甲方（签章）：广发银行股份有限公司佛山分行

法定代表人（或授权签字代表）：

日期：2012.1.9

乙方（签章）：高玲

法定代表人（或授权签字代表）：

日期：2012.1.9



广发银行|CGB 特种转账借方传票

年 月 日

付款单位	全 称			收款单位	全 称										
	账号或地址				账号或地址										
	开户银行	行号			开户银行	行号									
金 额	人民币					十亿千百万千百十元角分									
原凭证金额					赔偿金										
原凭证名称					号 码										
转账原因	附 件 张														
	银行盖章														

主管:

复核:

经办:



广发银行|CGB

借款借据

Indebtedness Certificate

业务品种: 个贷
交易名称: 贷款发放
任务号: 1202150403000357000015

2012 年 YYY 月 MM 日 DD

书面合同号 Written Contract ID		
系统合同号/借据号 System Contract ID/Due ID	104110015724000	出账序号 Disbursement No.

借款人名称 Name of Borrower	李大伟		贷款账号 Loan Account No.	104110015724000								
			存款账号 Deposit Account No.	6228120424002216716								
借款金额 Sum to be Borrowed	币种 (大写) Currency (in Words)	人民币肆拾肆万元正		亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分								
				4 4 0 0 0 0 0 0								
借款期限 Term	自 2012 年 2 月 15 日 起至 2012 年 2 月 15 日	入账日 Booking Date	2012 年 2 月 15 日									
借款用途 Purpose	购房		利率 Interest Rate	年 7.40% Annualized								
备注: Remarks	[Signature]		信贷员签章 Credit Staff Signature and/or Stamp	信贷部门负责人签章 Credit Department Head Signature and/or Stamp		行长签章 President Signature and/or Stamp						

主管:
Director:复核:
Reviewed by:经办:
Processed by:第三联 银行会计部门盖章后交信贷部门存查
Submit to Credit Department for Archive and Reference upon
Chopping by Accounting Department of the Bank

佛山市预购商品房贷款抵押登记证明书

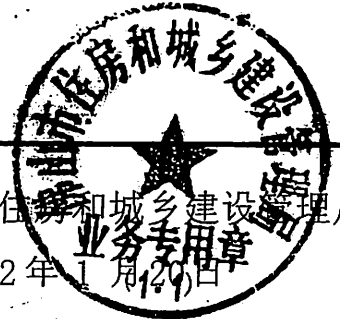
佛押证字第 20120100240 号

以下商品房已办理贷款抵押登记，特发此证。

商品房销售合同备案编号	YC[2011]1032762
抵押商品房座落	禅城区东鄱南路5号七座801房
抵押人（购房人）	李大伟，高玲
抵押权人	广发银行股份有限公司佛山分行
履行债务期限	至 2042年1月9日 止
备注	

发证机关：佛山市住房和城乡建设管理局

登记日期：2012年1月12日



广东省佛山市南海区人民法院

执行裁定书

(2020)粤0605执27577号之一

申请执行人: 中国银行股份有限公司佛山南海支行, 住所地: 广东省佛山市南海区桂城南海大道北59号, 统一社会信用代码: 91440605893819733P。

负责人: 周灿添。

委托代理人: 都平, 广东诺臣律师事务所律师。

委托代理人: 卢富超, 广东诺臣律师事务所实习律师。

被执行人: 李大伟, 男, 1971年12月19日出生, 汉族, 住广东省佛山市禅城区上沙东街107号, 公民身份号码: 440921197112197413。

被执行人: 高玲, 女, 1967年11月4日出生, 汉族, 住广东省佛山市禅城区上沙东街107号, 公民身份号码: 441824196711042122。

关于申请执行人中国银行股份有限公司佛山南海支行与被执行人李大伟、高玲金融借款合同纠纷一案, 本院作出的(2020)粤0605民初9947号民事判决书已经发生法律效力, 但被执行人至今未能履行该判决书确定的义务, 根据《中华人民共和国民事诉讼法

诉讼法》第二百四十四条、第二百四十七条之规定，裁定如下：

一、拍卖或变卖属被执行人李大伟、高玲共同所有的位于佛山市禅城区东鄱南路5号七座801房【土地证号：佛禅国用(2015)第1102402号、房产证号：0100247284、0100247285】的房屋一间。

二、拍卖或变卖属被执行人李大伟所有的位于佛山市禅城区东鄱南路地下二层停车场228号【不动产证号：粤(2018)佛禅不动产权第0097049号】的房屋一间。

本裁定送达后即发生法律效力。

执 行 员 陈荣发



本件与原本核对无异

书 记 员 吴智东

广发银行零售贷款欠款明细

广发银行零售贷款欠款明细									
客户名称	李大伟		证件号	440921197112197413			合同号	104110015729	
贷款种类	一手住房按揭贷款			放款卡号			6225680421002216796		
合同起始日	2012/02/15			合同到期日			2042/02/15		
欠款数据截止日期：2021年03月30日							单位：元		
借据号	发放日期	到期日期	发放金额	本金余额	欠利息	欠罚息	欠复利	账户管理费	总欠款额
1041100157290001	2012/02/15	2042/02/15	440000.00	373873.85	267.16	0.00	0.00	0.00	374141.01
合计(1笔)			440000.00	373873.85	267.16	0.00	0.00	0.00	374141.01



广发银行个人对账单

客户名称:	李大伟	放款卡号:	6225680421002216796			合同号:		104110015729	
贷款金额:	440,000.00	还款卡号:	6225680421002216796			贷款期限:		360月	
发放日期:	2012/02/15	贷款品种:	一手住房按揭贷款			每期还款日:		25日	
当前执行年利率(%)	5.1450	还款方式:	等额本息			借据号:		1041100157290001	
还本周期	按月	还息周期:	按月			当前账户管理费率: (%)		---	
当前账户管理费计算基数:	---	当前账户管理费收取频率:	---					放款渠道:	
对账起始日期:	2012/02/15 至 2021/03/30						单位(元)		
期次	交易日期	还款额						账户管理费率: (%)	贷款余额
		合计	本金	利息	罚息	复利	账户管理费		
1	2012/03/25	3,951.97	332.97	3,619.00	0.00	0.00	0.00	---	439,667.03
2	2012/04/25	3,047.22	335.02	2,712.20	0.00	0.00	0.00	---	439,332.01
3	2012/05/25	3,047.22	337.09	2,710.13	0.00	0.00	0.00	---	438,994.92
4	2012/06/25	3,047.22	339.17	2,708.05	0.00	0.00	0.00	---	438,655.75
5	2012/07/25	2,969.30	359.30	2,610.00	0.00	0.00	0.00	---	438,296.45
6	2012/08/25	2,892.31	380.32	2,511.99	0.00	0.00	0.00	---	437,916.13
7	2012/09/25	2,069.24	0.00	2,069.24	0.00	0.00	0.00	---	437,916.13
7	2012/09/27	823.54	382.50	440.57	0.22	0.25	0.00	---	437,533.63
8	2012/10/25	2,892.31	384.70	2,507.61	0.00	0.00	0.00	---	437,148.93
9	2012/11/25	2,892.31	386.90	2,505.41	0.00	0.00	0.00	---	436,762.03
10	2012/12/25	2,892.31	389.12	2,503.19	0.00	0.00	0.00	---	436,372.91
11	2013/01/25	2,892.31	391.35	2,500.96	0.00	0.00	0.00	---	435,981.56
12	2013/02/25	2,892.31	393.59	2,498.72	0.00	0.00	0.00	---	435,587.97
13	2013/03/25	2,892.31	395.85	2,496.46	0.00	0.00	0.00	---	435,192.12
14	2013/04/25	2,892.31	398.12	2,494.19	0.00	0.00	0.00	---	434,794.00
15	2013/05/25	2,892.31	400.40	2,491.91	0.00	0.00	0.00	---	434,393.60
16	2013/06/25	2,892.31	402.69	2,489.62	0.00	0.00	0.00	---	433,990.91



17	2013/07/25	2,892.31	405.00	2,487.31	0.00	0.00	0.00	---	433,585.91
18	2013/08/25	2,892.31	407.32	2,484.99	0.00	0.00	0.00	---	433,178.59
19	2013/09/25	2,892.31	409.66	2,482.65	0.00	0.00	0.00	---	432,768.93
20	2013/10/25	2,892.31	412.00	2,480.31	0.00	0.00	0.00	---	432,356.93
21	2013/11/25	2,892.31	414.36	2,477.95	0.00	0.00	0.00	---	431,942.57
22	2013/12/25	2,892.31	416.74	2,475.57	0.00	0.00	0.00	---	431,525.83
23	2014/01/25	2,892.31	419.13	2,473.18	0.00	0.00	0.00	---	431,106.70
24	2014/02/25	2,892.31	421.53	2,470.78	0.00	0.00	0.00	---	430,685.17
25	2014/03/25	2,892.31	423.95	2,468.36	0.00	0.00	0.00	---	430,261.22
26	2014/04/25	2,892.31	426.38	2,465.93	0.00	0.00	0.00	---	429,834.84
27	2014/05/25	2,892.31	428.82	2,463.49	0.00	0.00	0.00	---	429,406.02
28	2014/06/25	2,892.31	431.28	2,461.03	0.00	0.00	0.00	---	428,974.74
29	2014/07/25	2,892.31	433.75	2,458.56	0.00	0.00	0.00	---	428,540.99
30	2014/08/25	2,892.31	436.23	2,456.08	0.00	0.00	0.00	---	428,104.76
31	2014/09/25	2,892.31	438.73	2,453.58	0.00	0.00	0.00	---	427,666.03
32	2014/10/25	2,892.31	441.25	2,451.06	0.00	0.00	0.00	---	427,224.78
33	2014/11/25	2,892.31	443.78	2,448.53	0.00	0.00	0.00	---	426,781.00
34	2014/12/25	2,776.76	480.14	2,296.62	0.00	0.00	0.00	---	426,300.86
35	2015/01/25	2,776.76	482.73	2,294.03	0.00	0.00	0.00	---	425,818.13
36	2015/02/25	2,776.76	485.33	2,291.43	0.00	0.00	0.00	---	425,332.80
37	2015/03/25	2,776.76	487.94	2,288.82	0.00	0.00	0.00	---	424,844.86
38	2015/04/25	2,706.17	512.91	2,193.26	0.00	0.00	0.00	---	424,331.95
39	2015/05/25	2,706.17	515.56	2,190.61	0.00	0.00	0.00	---	423,816.39
40	2015/06/25	2,636.69	541.45	2,095.24	0.00	0.00	0.00	---	423,274.94
41	2015/07/25	2,636.69	544.12	2,092.57	0.00	0.00	0.00	---	422,730.82
42	2015/08/25	2,568.35	570.95	1,997.40	0.00	0.00	0.00	---	422,159.87



43	2015/09/25	2,568.35	573.64	1,994.71	0.00	0.00	0.00	---	421,586.23
44	2015/10/25	2,501.16	601.39	1,899.77	0.00	0.00	0.00	---	420,984.84
45	2015/11/25	2,434.99	630.02	1,804.97	0.00	0.00	0.00	---	420,354.82
46	2015/12/25	2,434.99	632.72	1,802.27	0.00	0.00	0.00	---	419,722.10
47	2016/01/25	2,434.99	635.43	1,799.56	0.00	0.00	0.00	---	419,086.67
48	2016/02/25	2,434.99	638.16	1,796.83	0.00	0.00	0.00	---	418,448.51
49	2016/03/25	2,434.99	640.89	1,794.10	0.00	0.00	0.00	---	417,807.62
50	2016/04/25	2,434.99	643.64	1,791.35	0.00	0.00	0.00	---	417,163.98
51	2016/05/25	2,434.99	646.40	1,788.59	0.00	0.00	0.00	---	416,517.58
52	2016/06/25	2,434.99	649.17	1,785.82	0.00	0.00	0.00	---	415,868.41
53	2016/07/25	2,434.99	651.95	1,783.04	0.00	0.00	0.00	---	415,216.46
54	2016/08/25	2,434.99	654.75	1,780.24	0.00	0.00	0.00	---	414,561.71
55	2016/09/25	2,434.99	657.56	1,777.43	0.00	0.00	0.00	---	413,904.15
56	2016/10/25	2,434.99	660.38	1,774.61	0.00	0.00	0.00	---	413,243.77
57	2016/11/25	2,409.66	637.88	1,771.78	0.00	0.00	0.00	---	412,605.89
57	2016/12/08	25.40	25.33	0.00	0.07	0.00	0.00	---	412,580.56
58	2016/12/25	2,434.99	666.05	1,768.94	0.00	0.00	0.00	---	411,914.51
59	2017/01/25	2,434.99	668.91	1,766.08	0.00	0.00	0.00	---	411,245.60
60	2017/02/25	2,434.99	671.77	1,763.22	0.00	0.00	0.00	---	410,573.83
61	2017/03/25	2,434.99	674.65	1,760.34	0.00	0.00	0.00	---	409,899.18
62	2017/04/25	2,434.99	677.55	1,757.44	0.00	0.00	0.00	---	409,221.63
63	2017/05/25	2,434.99	680.45	1,754.54	0.00	0.00	0.00	---	408,541.18
64	2017/06/25	2,434.99	683.37	1,751.62	0.00	0.00	0.00	---	407,857.81
65	2017/07/25	2,434.99	686.30	1,748.69	0.00	0.00	0.00	---	407,171.51
66	2017/08/25	2,434.99	689.24	1,745.75	0.00	0.00	0.00	---	406,482.27
67	2017/09/25	2,434.99	692.20	1,742.79	0.00	0.00	0.00	---	405,790.07



68	2017/10/25	2,434.99	695.17	1,739.82	0.00	0.00	0.00	---	405,094.90
69	2017/11/25	2,434.99	698.15	1,736.84	0.00	0.00	0.00	---	404,396.75
70	2017/12/25	2,434.99	701.14	1,733.85	0.00	0.00	0.00	---	403,695.61
71	2018/01/25	2,434.99	704.15	1,730.84	0.00	0.00	0.00	---	402,991.46
72	2018/02/25	2,434.99	707.16	1,727.83	0.00	0.00	0.00	---	402,284.30
73	2018/03/25	2,434.99	710.20	1,724.79	0.00	0.00	0.00	---	401,574.10
74	2018/04/25	2,434.99	713.24	1,721.75	0.00	0.00	0.00	---	400,860.86
75	2018/05/25	2,434.99	716.30	1,718.69	0.00	0.00	0.00	---	400,144.56
76	2018/06/25	2,434.99	719.37	1,715.62	0.00	0.00	0.00	---	399,425.19
77	2018/07/25	2,434.99	722.45	1,712.54	0.00	0.00	0.00	---	398,702.74
78	2018/08/25	1,260.60	0.00	1,260.60	0.00	0.00	0.00	---	398,702.74
78	2018/08/25	1,174.39	725.55	448.84	0.00	0.00	0.00	---	397,977.19
79	2018/09/25	2,434.99	728.66	1,706.33	0.00	0.00	0.00	---	397,248.53
80	2018/10/25	2,434.99	731.79	1,703.20	0.00	0.00	0.00	---	396,516.74
81	2018/11/25	2,434.99	734.92	1,700.07	0.00	0.00	0.00	---	395,781.82
82	2018/12/25	2,434.99	738.08	1,696.91	0.00	0.00	0.00	---	395,043.74
83	2019/01/25	556.10	0.00	556.10	0.00	0.00	0.00	---	395,043.74
83	2019/01/25	1,878.89	741.24	1,137.65	0.00	0.00	0.00	---	394,302.50
84	2019/02/25	2,434.99	744.42	1,690.57	0.00	0.00	0.00	---	393,558.08
85	2019/03/25	2,434.99	747.61	1,687.38	0.00	0.00	0.00	---	392,810.47
86	2019/04/25	2,434.99	750.82	1,684.17	0.00	0.00	0.00	---	392,059.65
87	2019/05/25	2,434.99	754.03	1,680.96	0.00	0.00	0.00	---	391,305.62
88	2019/06/25	2,434.99	757.27	1,677.72	0.00	0.00	0.00	---	390,548.35
89	2019/07/25	2,434.99	760.51	1,674.48	0.00	0.00	0.00	---	389,787.84
90	2019/08/25	2,434.99	763.77	1,671.22	0.00	0.00	0.00	---	389,024.07
91	2019/09/25	2,434.99	767.05	1,667.94	0.00	0.00	0.00	---	388,257.02



92	2019/10/25	2,434.99	770.34	1,664.65	0.00	0.00	0.00	---	387,486.68
93	2019/11/25	2,434.99	773.64	1,661.35	0.00	0.00	0.00	---	386,713.04
94	2019/12/25	2,434.99	776.96	1,658.03	0.00	0.00	0.00	---	385,936.08
95	2020/01/25	2,434.99	780.29	1,654.70	0.00	0.00	0.00	---	385,155.79
96	2020/02/25	2,434.99	783.63	1,651.36	0.00	0.00	0.00	---	384,372.16
97	2020/03/25	2,434.99	786.99	1,648.00	0.00	0.00	0.00	---	383,585.17
98	2020/04/25	2,434.99	790.37	1,644.62	0.00	0.00	0.00	---	382,794.80
99	2020/05/25	2,434.99	793.76	1,641.23	0.00	0.00	0.00	---	382,001.04
100	2020/06/25	2,434.99	797.16	1,637.83	0.00	0.00	0.00	---	381,203.88
101	2020/07/25	2,434.99	800.58	1,634.41	0.00	0.00	0.00	---	380,403.30
102	2020/08/25	2,434.99	804.01	1,630.98	0.00	0.00	0.00	---	379,599.29
103	2020/09/25	2,434.99	807.46	1,627.53	0.00	0.00	0.00	---	378,791.83
104	2020/10/25	2,434.99	810.92	1,624.07	0.00	0.00	0.00	---	377,980.91
105	2020/11/25	2,434.99	814.40	1,620.59	0.00	0.00	0.00	---	377,166.51
106	2020/12/25	2,434.99	817.89	1,617.10	0.00	0.00	0.00	---	376,348.62
107	2021/01/25	2,434.99	821.40	1,613.59	0.00	0.00	0.00	---	375,527.22
108	2021/02/25	2,434.99	824.92	1,610.07	0.00	0.00	0.00	---	374,702.30
109	2021/03/25	2,434.99	828.45	1,606.54	0.00	0.00	0.00	---	373,873.85
合计		284,753.12	66,126.15	218,626.43	0.29	0.25	0.00		
期次	交易日期	欠款额						---	账单期末贷款余额
		合计	欠本金	欠利息	欠罚息	欠复利	欠账户管理费		
目前没有任何欠款记录									
总欠款额	374,141.01	数据截止日期: 2021年03月30日 有疑问, 请及时联系经办行。联系电话: 0757-83128019							
温馨提示: 若您与我行签署的借款合同中 没有约定具体的利率调整日期, 根据人民银行个人贷款利率管理规定, 您的贷款于每年初开始启用新利率。若您与我行签署的借款合同中约定了具体利率调整日期, 请关注您具体的贷款利率调整时间。启用新利率后, 分期还款额可能会发生变动, 请于每期还款日前在扣款账户中存入足额的款项, 以备扣款。									

打印日期: 2021年03月30日



财产保全申请书

申请人：广发银行股份有限公司佛山分行，住所地：佛山市禅城区季华五路广发大厦，统一社会信用代码：91440600193529807Y。

负责人范文宁，行长。

被申请人：李大伟，男，1971年12月19日出生，汉，住广东省佛山市禅城区上沙东街107号，身份证号码440921197112197413。

被申请人：高玲，女，1967年11月04日出生，汉，住广东省佛山市禅城区上沙东街107号，身份证号码441824196711042122。

请求事项：

请求贵院依法冻结二被申请人银行存款374141.01元或查封、冻结其他等额财产，并将异地存款冻结并划入法院账户。

事实与理由：

申请人诉二被申请人金融借款合同纠纷一案，已由贵院受理。为防止二被申请人转移或隐匿财产，便于和保证裁判文书的执行，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第100条之规定，申请人现特向贵院申请财产保全，请求贵院依法冻结二被申请人银行存款374141.01元人民币或查封、冻结其他等额财产并将异地存款冻结并划入法院账户。

申请人愿为该申请提供担保。

此致

佛山市禅城区人民法院

广发银行股份有限公司佛山分行
二〇二一年四月八日



财产线索：

1、李大伟名下位于佛山市禅城区东鄱南路5号七座801房的房产

佛山市禅城区人民法院

受理案件通知书

(2021)粤0604民初15031号

广发银行股份有限公司佛山分行:

你(单位)与李大伟,高玲之间金融借款合同纠纷一案,你(单位)起诉至本院。本院依法适用简易程序对本案进行审理,现将有关事项通知如下:

一、当事人在诉讼过程中,有权行使《中华人民共和国民事诉讼法》第四十九条、第五十条、第五十一条等规定的诉讼权利,同时必须遵守诉讼秩序,履行诉讼义务;

二、自然人参加诉讼的,应当提交身份证明;法人或者其他组织参加诉讼的,应当提交法人或者其他组织资格证明以及法定代表人或者负责人的身份证明;

三、需要委托代理人代为诉讼的,应当提交符合《中华人民共和国民事诉讼法》第五十九条规定的授权委托书,在中华人民共和国领域内没有住所以及港澳台地区的当事人的授权委托书还需办理《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定的手续;

四、根据最高人民法院《关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》第四条、第五条的规定,本案裁判文书除涉及国家秘密、个人隐私、未成年人违法犯罪、调解方式结案以及其他不宜在互联网公布的以外,应当在互联网公布。

五、本案由本院民事审判第三庭进行审理。

本院地址:佛山市禅城区汾江中路140号; 邮政编码: 528000

2021年05月13日

注: 1、案件审理有关信息请访问“佛山市禅城区人民法院”网站查询。网址: <http://www.ccfy.gov.cn>, 查询密码: 187458, 咨询电话: 0757-12368。

2、通过12368诉讼服务热线查询案件信息,先输入案件查询码: 259820210301516679,再输入案件查询密码: 187458。

广东省佛山市禅城区人民法院

执行裁定书

(2021)粤0604执保1875号

申请人:广发银行股份有限公司佛山分行,住所地广东省佛山市禅城区季华五路广发大厦,统一社会信用代码91440600193529807Y。

负责人:范文宁。

委托诉讼代理人:曾进朗、招伟松,均系广东至高律师事务所律师。

被申请人:李大伟,男,汉族,1971年12月19日出生,住所地广东省佛山市禅城区上沙东街107号,公民身份号码440921197112197413。

被申请人:高玲,女,汉族,1967年11月4日出生,住所地广东省佛山市禅城区上沙东街107号,公民身份号码441824196711042122。

申请人广发银行股份有限公司佛山分行诉被申请人李大伟、高玲金融借款合同纠纷一案[(2021)粤0604民初15031号],申请人于2021年5月13日向本院申请财产保全,请求冻结被申请人李大伟、高玲的银行存款374141.01元,或查封相应价值的其他财产。申请人广发银行股份有限公司佛山分行提供担保。

本院经审查认为,申请人广发银行股份有限公司佛山分行的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款之规定,裁定如下:

对被申请人李大伟、高玲的银行存款374141.01元予以冻结，或查封其所有的同等价值的其他财产。

案件受理费2391元，由申请人广发银行股份有限公司佛山分行负担。

本裁定立即开始执行。

如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。

本件与原本核对无异

审 判 员 李咏梅
二〇三一年五月二十四日
书 记 员 严嘉琪



李大伟

广东省佛山市禅城区人民法院

传 票

案 号	(2021) 粤 0604 民初 15031 号
案 由	金融借款合同纠纷
被 传 唤 人	广发银行股份有限公司佛山分行
工作单位或住址	-----
传 唤 事 由	开 庭
应 到 时 间	2021 年 6 月 24 日上午 9 点 00 分
应 到 处 所	第十七审判庭
备 考	请将电子版诉状以及证据清单、诉讼收费转账凭证发至民三庭邮箱 (fy83808436@126.com), 谢谢!
注意事项: 1、被传唤人须提前二十分钟到达应到处所。 2、原告逾时十分钟未到庭, 则案件按原告自行撤诉处理; 被告逾时十分钟未到庭, 则案件按被告缺席进行审理; 3、本传票由被传唤人携带来本院报到。 4、被传唤人收到传票后, 应在送达回证上签名或盖章, 并将送达回证退回本院民三庭。民三庭邮箱 (fy83808436@126.com) 5、本院地址: 佛山市汾江中路 140 号。 邮编: 528000 6、本案书记员联系电话: 0757-83036552 签发法官: 吴雅琳 书 记 员: 吴凤侠 83036552 二〇二一年六月三日	

本联送达被传唤人

广东省佛山市禅城区人民法院

民事调解书

(2021)粤0604民初15031号

原告：广发银行股份有限公司佛山分行，住所地：广东省佛山市禅城区季华五路广发大厦，统一社会信用代码91440600193529807Y。

负责人：范文宁，行长。

委托诉讼代理人：曾进朗，广东至高律师事务所律师。

委托诉讼代理人：招伟松，广东至高律师事务所律师。

被告：李大伟，男，1971年12月19日出生，汉族，住广东省佛山市禅城区上沙中街11号3座101房，身份证号码440921197112197413。

被告：高玲，女，1967年11月4日出生，汉族，住广东省佛山市禅城区上沙中街11号3座101房，身份证号码441824196711042122。

委托诉讼代理人：李大伟，男，系该被告配偶。

原告广发银行股份有限公司佛山分行诉被告李大伟、高玲金融借款合同纠纷一案，本案审理过程中，经本院主持调解，原、被告双方在合法自愿的基础上，经充分协商达成如下协议：

双方共同确认：编号为104110015729的《个人购房贷

款合同》项下贷款，截至 2021 年 7 月 12 日，被告李大伟、高玲尚欠原告广发银行股份有限公司佛山分行贷款本金 371367.11 元、利息 902.27 元。

一、还款方案

1. 案件受理费 3456 元，由被告李大伟、高玲承担，于 2021 年 7 月 30 日前支付至原告广发银行股份有限公司佛山分行指定账户（户名：广发银行股份有限公司佛山分行，账户：9550880000068400371，开户行：广发银行佛山分行营业部）；

2. 被告李大伟、高玲履行本协议第一条第 1 款后，原告广发银行股份有限公司佛山分行同意被告李大伟、高玲按编号为 104110015729 的《个人购房贷款合同》约定的还款方式、利率、还款日继续履行还本付息义务，即贷款利率为中国人民银行同期五年以上人民币贷款基准利率年利率 4.9% 上浮 5%，罚息利率为贷款利率上浮 50%，复利以应收未收利息为基数按罚息利率计算，还款日为每月 25 日，还款方式为等额本息；

3. 如被告李大伟、高玲按照本协议第一条第 1 款、第 2 款约定履行还款义务，因本案产生的权利义务终结，财产保全费 2391 元、律师费 9354 元，由原告广发银行股份有限公司佛山分行自行承担。

二、违约解决

1. 被告李大伟、高玲未按本协议第一条第 1 款、第 2 款约定履行还款义务，或佛山市禅城区东鄱南路 5 号七座 801

房被启动执行拍卖程序之日起三日内，被告李大伟、高玲未清偿剩余案涉债务的，原告广发银行股份有限公司佛山分行有权就尚欠本金、利息、罚息、复利（具体金额以申请执行日原告广发银行股份有限公司佛山分行银行系统数据为准）以及案件受理费 3456 元未支付部分、财产保全费 2391 元、调解产生的律师费 9354 元向法院申请强制执行，要求被告李大伟、高玲承担清偿责任以及案件执行费用，并有权按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，收取迟延履行利息；

2. 原告广发银行股份有限公司佛山分行在第二条第 1 款确定的债务范围内，对被告李大伟、高玲名下位于佛山市禅城区东鄱南路 5 号七座 801 房的折价、拍卖或变卖所得价款享有优先受偿权。

上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。

双方当事人一致同意本调解协议自双方在调解笔录签名或盖章后即具有法律效力。

审 判 员 吴 雅 琳



二〇二一年七月十五日

本件与原本核对无异

书 记 员 吴 凤 侠

律师办案质量监督卡

律师事务所	广东至高律师事务所		
案号	[2021]粤至高民字第 029-007 号	承办律师	招伟松、曾进朗
委托人联系地址及电话		佛山市禅城区季华五路广发大厦 83039475	

- 1、是否由律师事务所与委托人签订委托代理合同
是 ☒ 否 ☐
- 2、是否由律师事务所向委托人收取律师费并如实出具发票
是 ☐ 否 ☐
- 3、接受委托后承办律师是否在律师费外收取了其他额外报酬或财物
是 ☐ 否 ☒
- 4、接受委托前承办律师是否向委托人作过虚假承诺
是 ☐ 否 ☒
- 5、接受委托后承办律师是否有无正当理由而不按时出庭参加诉讼、仲裁或其他拒绝辩护、代理现象
是 ☐ 否 ☒
- 6、接受委托后承办律师是否有敷衍推诿、不尽尽职尽责的现象
是 ☐ 否 ☒
- 7、在委托代理合同中约定代收有关法律文书的，承办律师是否及时向委托人送达判决书、调解书、裁定书等法律文书
是 ☒ 否 ☐
- 8、承办律师与委托人是否办妥本案有关证据资料的交接手续
是 ☒ 否 ☐
- 9、对承办律师办理本案总的评价
好 ☒ 较好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐ 差 ☐
- 10、对律师办理本案的意见和建议（内容较多可另附页）

朱良

说明：此卡由律师事务所在办理委托手续时，与背面的《委托人须知》一起发给委托人，由委托人签收。案件办结后，请委托人填写此卡并及时交回律师事务所；如有不便，也可直接将此卡交该律师事务所的主管司法局或市律师协会。

委 托 人 须 知

(2004 年 11 月 5 日广东省律师协会第七届理事会第五次会议通过，

2018 年 2 月 8 日广东省律师协会第十一届常务理事会第八次会议修订)

为了保障委托人、律师事务所及律师各方的合法权益，根据《中华人民共和国律师法》及《律师执业行为规范》等有关规定，律师接受委托的，应当告知委托人如下事项：

一、委托人要求律师办理的事项应当合法，不得要求律师通过不正当手段与办案机关、政府部门及其工作人员进行沟通，不得要求承办律师对委托事项的办理结果作出承诺。

二、委托人应当按照委托合同的约定，按时、足额支付律师费。以下情况律师事务所不予退费：(1) 委托人同时委托他人的；(2) 律师完成委托事项后，无正当理由委托人认为结果不理想，或者认为律师事务所收费过高的；(3) 非因受托人原因，委托人终止委托合同的；(4) 委托合同约定的其他情形。

三、委托人的委托的诉讼或非诉讼事项均具有不同程度的法律风险，律师承办的业务受到办案机关、政府部门和相关当事方的制约，委托人的主张及律师的法律意见有部分或全部不被采纳的可能。

四、委托人有权向承办律师了解委托事项的办理情况。

五、律师执业必须遵守宪法和法律，恪守律师职业道德和执业纪律。律师执业必须以事实为根据，以法律为准绳。

六、律师不得以诋毁其他律师事务所、律师，支付介绍费，向当事人明示或者暗示与办案机关、政府部门及其工作人员有特殊关系等不正当手段承揽业务，不得以不实宣传等方式承揽业务。

七、律师承办业务，须由律师事务所与委托人签订书面委托合同，按有关规定收取律师费，并向委托人统一开具发票。律师不得私自接受委托，私自向委托人收取费用或财物。

八、律师不得以非律师身份从事法律服务。

九、委托人发现承办律师在履行委托合同过程中执业有违规行为的，可以向承办律师所在律师所、律师协会及司法行政部门投诉。

委托人确认，委托人已知晓上述内容。

委托人（签章）：

年 月 日

投诉电话：

佛山市司法局：83331692

佛山市律师协会：83321801

禅城区司法局：66611111--4

南海区司法局：81210925

顺德区司法局：22830122

三水区司法局：87731873

高明区司法局：88882966

结案报告表

案 件 类 别		民 事	
委 托 人 名 称		广发银行股份有限公司佛山分行	
案件或项目名称		广发银行股份有限公司佛山分行诉李大伟、高玲金融借款合同纠纷一案	
结 案 小 结	双方达成调解协议，被告李大伟、高玲确认尚欠贷款本金 371367.11 元及利息 902.27 元，并同意按原合同约定继续履行还款义务。如违约，原告有权申请强制执行并对抵押房产享有优先受偿权，调解结案。		
委 务 托 质 人 量 对 意 服 见	委托人对承办律师服务质量表示满意。		
应收业务费	风险代理，按执行收回现金达账金额的 2.5%计付代理费	已收业务费	
尚欠业务费		应退业务费	
承 办 律 师 意 见	同意结案。		
主 任 审 批 意 见			
结案日期	年 月 日	备注	